



PUTUSAN

Nomor : 111 /Pid.Sus/2018/PN.Sby

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara – perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa

Nama Lengkap : **OKKY SATRIYO NUGROHO Bin BAMBANG SUTRISNO**
Tempat lahir : Surabaya
Umur atau tanggal lahir : 25 tahun / 25 Januari 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Karangrejo Timur Buntu No. 8 RT. 02, RW. 03
Kelurahan Wonokromo Surabaya
Agama : Islam
P e k e r j a a n : Swasta

Terdakwa atas kehendak sendiri tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ---

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Nopember 2017;

Terdakwa di tahan berdasarkan penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
4. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Januari 2018 Nomor : 111/Pid.Sus/2018/PN.Sby ;
Sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak Tanggal 15 Pebruari 2017 s/d tanggal 15 April 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Surat – Surat dalam berkas perkara ;
- Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum;
- Telah mendengar Pembelaan Terdakwa;

Hal 1 dari 12 Putusan No. 111/Pid.Sus/2018/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg : PDM-08/Tg.Prk/01/2018 tanggal 09 Januari 2018 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa OKKY SATRIYO NUGROHO Bin BAMBANG SUTRISNO bersama dengan RIO (DPO) yaitu pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Karangrejo Timur Buntu No. 8 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Terdakwa OKKY SATRIYO NUGROHO Bin BAMBANG SUTRISNO bersama dengan RIO (DPO) *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Terdakwa OKKY SATRIYO NUGROHO Bin BAMBANG SUTRISNO bersama dengan RIO (DPO) melakukan urunan atau patungan uang masing-masing Terdakwa OKKY SATRIYO NUGROHO Bin BAMBANG SUTRISNO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan RIO (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah uang terkumpul kemudian Terdakwa sendiri menuju ke Jalan Kunti Surabaya untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya (DPO) dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan RIO (DPO) menunggu di rumah kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,32$ gram Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kanan didalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan petugas kepolisian yang sedang patroli lalu saksi IMAM MASHUDI dan saksi DJOHAN DIAN bersama dengan anggota Reskrim dari Kepolisian Sektor Benowo yang sedang sedang melakukan patroli memberhentikan serta mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan yang dipakai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Kepolisian Sektor Benowo Surabaya;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB : 10052/ NNF/2017 Tanggal 14 Nopember 2017 yang dibuat dan

Hal 2 dari 12 Putusan No. 111/Pid.Sus/2018/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si.MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md:

Barang bukti yang diterima : dari terdakwa OKKY SATRIYO NUGROHO Bin BAMBANG SUTRISNO

- ❖ 10741/ 2017 / NNF.- : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,083 gram.

Kesimpulan :

- ❖ 10741/ 2017 / NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

- ❖ 10741/ 2017 / NNF.-: berupa satu kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,062 gram warna putih dikembalikan.
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urine Terdakwa yang dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Medis "Poliklinik Polrestabes Surabaya" yang ditandatangani oleh pemeriksa Zuli Yusuf hasil pemeriksaan antara lain : OKKY SATRIYO NUGROHO Bin BAMBANG SUTRISNO dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud

Perbuatan Terdakwa tersebut, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : DJOHAN DIAN T;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya dalam Bap adalah benar. ;
- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 pukul 21.30 wib di Jl. Karangrejo Timur II Surabaya ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh karena telah melakukan penyalagunaan narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu ;

Hal 3 dari 12 Putusan No. 111/Pid.Sus/2018/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,32 gram yang disembunyikan di saku celana belakang terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki di Jl. Kunti Surabaya ;
- Bahwa terdakwa membeli secara patungan dengan Sdr. Rio (DPO) seharga Rp. 100.000,- yang rencananya akan dikonsumsi secara bersama-sama ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkoba tanpa ada ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Djohan Dian tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Saksi II : IMAM MASHUDI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya dalam Bap adalah benar. ;
- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 pukul 21.30 wib di Jl. Karangrejo Timur II Surabaya ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh karena telah melakukan penyalagunaan narkoba yaitu memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,32 gram yang disembunyikan di saku celana belakang terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki di Jl. Kunti Surabaya ;
- Bahwa terdakwa membeli secara patungan dengan Sdr. Rio (DPO) seharga Rp. 100.000,- yang rencananya akan dikonsumsi secara bersama-sama ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkoba tanpa ada ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Imam Mashudi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa disamping bukti saksi tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,083 barang bukti mana telah dibenarkan saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 12 Putusan No. 111/Pid.Sus/2018/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya dalam Bap adalah benar. ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 pukul 21.30 wib di Jl. Karangrejo Timur II Surabaya ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh karena telah melakukan penyalagunaan narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,32 gram yang disembunyikan di saku celana belakang terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki di Jl. Kunti Surabaya ;
- Bahwa terdakwa membeli secara patungan dengan Sdr. Rio (DPO) seharga Rp. 100.000,- yang rencananya akan dikonsumsi secara bersama-sama ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika tanpa ada ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang dikenal Terdakwa dan saksi ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **OKKY SATRIYO NUGROHO Bin BAMBANG SUTRISNO** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**" ;
2. Menjatuhkannya pidana penjara terhadap Terdakwa **OKKY SATRIYO NUGROHO Bin BAMBANG SUTRISNO** selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,083 gram **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Hal 5 dari 12 Putusan No. 111/Pid.Sus/2018/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa pada pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 pukul 21.30 wib di Jl. Karangrejo Timur II Surabaya Terdakwa ditangkap oleh saksi Djohan Dian dan saksi Imam Mashudi yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Benowo. Dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,32 gram yang disembunyikan di saku celana belakang terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan dengan Sdr. Rio (DPO) seharga Rp. 100.000- (seratus ribu rupiah) dari seseorang di Jl. Kunti Surabaya untuk dikonsumsi secara bersama-sama tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan didakwa dalam dakwaan tunggal yaitu pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Galangan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam ilmu Hukum dikenal sebagai sebyek hukum dalam arti sebagai pengemban hak dan kewajiban. Dalam Ilmu Hukum Pidana, pengertian setiap orang diartikan melihat pelaku dari segi psikisnya, dalam arti apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan terganggu kejiwaan atau tidak karena secara Hukum seseorang yang terganggu kejiwaannya tidak dapat dipertanggung jawabkan. ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta-fakta dalam persidangan, maka benar Terdakwa adalah seseorang yang sehat jiwanya terbukti bahwa Terdakwa **OKKY SATRIYO NUGROHO Bin BAMBANG SUTRISNO** dapat menjawab setiap pertanyaan dan memberikan keterangan dengan jelas tentang identitasnya maupun setiap peristiwa yang dialaminya. Dengan demikian Terdakwa adalah mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur Barang siapa telah dapat terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Hal 6 dari 12 Putusan No. 111/Pid.Sus/2018/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah Lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, Pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga pasal diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri farmasi, Pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pedagang besar farmasi, maupun Petugas kesehatan, dimana sewaktu ditangkap pada dirinya ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu yang berdasarkan hasil laboratorium forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap pada dirinya didapati Narkotika, sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, maka keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya, sehingga keberadaan Narkotika tersebut pada diri Terdakwa adalah tanpa hak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Hal 7 dari 12 Putusan No. 111/Pid.Sus/2018/PN.Sby



Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, element pertama adalah unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, sedangkan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan setelah Terdakwa ditangkap pada dirinya ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu yang selanjutnya terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dan dari hasil pemeriksaan disimpulkan barang bukti shabu-shabu tersebut mengandung **Metamfetamina** yang menurut lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 nomor urut 61 tergolong jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti shabu-shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Bahwa pada pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 pukul 21.30 wib di Jl. Karangrejo Timur II Surabaya Terdakwa ditangkap oleh saksi Djohan Dian dan saksi Imam Mashudi yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Benowo. Dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,32 gram yang disembunyikan di saku celana belakang terdakwa ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi penangkap tersebut dan menyatakan bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi penangkap tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan dengan Sdr. Rio (DPO) seharga Rp. 100.000- (seratus ribu rupiah) dari seseorang di Jl. Kunti Surabaya untuk dikonsumsi secara bersama-sama tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki,

Hal 8 dari 12 Putusan No. 111/Pid.Sus/2018/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena memiliki merupakan salah satu komponen elemen unsur ini sedangkan kepemilikan yang dilakukan Terdakwa adalah terhadap shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur diatas jelas terlihat bahwa unsur-unsur yang dikehendaki pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum telah menjuntuhkan pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada diri Terdakwa, yaitu : **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**, untuk itu Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 132 UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya. Sedangkan yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” sebagaimana dijelaskan dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindakan pidana narkotika. ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika (vide angka 1 pasal 1) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun sesintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sementara yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika (Vide angka 2 pasal 1) adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa terdakwa dalam memiliki narkotika jenis sabu dengan cara

Hal 9 dari 12 Putusan No. 111/Pid.Sus/2018/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli secara patungan dengan Sdr. Rio (DPO) dari seseorang di Jl. Kunti Surabaya dengan harga Rp. 100.000 per gramnya untuk kemudian akan dikonsumsi secara bersama-sama sehingga dari fakta tersebut dapat disimpulkan ada niat bersama antara Terdakwa dengan Rio (DPO) dan seseorang di Jalan Kunti Surabaya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium kriminalistik bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa saat dilakukan penggeledahan setelah dilakukan pemeriksaan di Puslabfor Polda Jatim dengan 10741/ 2017 / NNF- : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,083 gram.

Kesimpulan : 10741/ 2017 / NNF-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah pula terbukti. ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pidana pada diri para terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan dengan maksud agar Terdakwa tidak menghindar pada saat harus melaksanakan putusan atau hukuman penjara berdasarkan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan statusnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal 10 dari 12 Putusan No. 111/Pid.Sus/2018/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan . ;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat . ;

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan narkoba . ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan yang berkaitan dengan perkara ini . ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **OKKY SATRIYO NUGROHO Bin BAMBANG SUTRISNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **OKKY SATRIYO NUGROHO Bin BAMBANG SUTRISNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,083 gram **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **RABU** tanggal **07 MARET 2018** oleh kami **DWI PURWADI,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **I WAYAN SOSIAWAN, SH.MH** dan **PUJO SAKSONO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **DIAS SUROYO, SH. MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **NI MADE SRI A, SH** Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hal 11 dari 12 Putusan No. 111/Pid.Sus/2018/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

I WAYAN SOSIAWAN,SH.MH

DWI PURWADI,SH.MH.

PUJO SAKSONO,SH.MH.

PANITERA PENGANTI

DIAS SUROYO, SH. MH

Hal 12 dari 12 Putusan No. 111/Pid.Sus/2018/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)